109年司法官律師考試 - 刑法（0301）

109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
109年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（一）（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑法部分（第1-35題）

第1題（原第1題）

下列何者無我國刑法之適用？

(A) 泰國人在臺灣殺死越南人
(B) 臺灣人在日本竊取臺灣人的錢
(C) 美國人在美國偽造新臺幣
(D) 臺灣人組成的詐騙集團在波蘭詐騙波蘭人

答案：(B)

第2題（原第2題）

甲女於醫院甫產下一子。因丈夫乙長年於外地工作，甲擔心無法獨自勝任養育責任，便連夜離開醫院。在尋得甲女之前，由醫院之醫師與護士照顧該嬰兒。關於甲之行為的犯罪評價，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 嬰兒事實上仍由醫師與護士照顧，並無生命危險，甲因此不成立刑法第294條有義務之遺棄罪
(B) 甲離開醫院之行為，成立刑法第293條遺棄罪
(C) 醫師與護士對嬰兒並無扶養義務，因此甲離開醫院，即應成立刑法第294條有義務之遺棄罪
(D) 除甲之外，因丈夫乙亦有扶養義務，甲離開醫院即不成立刑法第294條有義務之遺棄罪

答案：(C)

第3題（原第3題）

甲於軍中服役十餘年，現任上校，專責處理教育及勤務召集訓練、人力動員申補及動員相關作業經費簽結等業務。某次動員整備後，甲之上級長官乙要求其偽造誤餐費人員名冊及經費結報表以支領費用，甲陳述意見表達疑慮，卻被乙大聲斥責，乙表示有事其會負責，甲不得已只好照做。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲係受上級長官乙強制，可主張緊急避難阻卻違法，甲無罪
(B) 公務員服務法規定長官就其監督範圍以內所發命令，屬官有服從之義務，故甲之行為得依刑法第21 條阻卻違法，甲無罪
(C) 甲係受上級長官乙強制，不得已簽辦結報誤餐經費，欠缺期待可能性，有阻卻責任事由，甲無罪
(D) 甲明知命令違法，仍成立行使公務員登載不實之公文書罪

答案：(D)

第4題（原第4題）

甲因女友乙移情別戀，計畫至乙家縱火洩憤，但缺乏勇氣，遂猛灌一瓶烈酒壯膽後，於深夜拿自製汽油彈至乙住處。因酒醉加上天色昏暗，甲看錯門牌號碼，將丙宅誤認為乙宅而丟擲汽油彈，造成丙宅客廳大部分焚燬，甲當場被逮捕。經鑑定後確認，甲縱火時血液中酒精濃度達 3.4‰，無責任能力。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲欲燒燬乙宅，行為時卻將丙宅誤認為乙住處，屬等價的客體錯誤，不影響甲之縱火故意
(B) 甲縱火時已無責任能力，依罪責原則，行為與罪責需同時存在，故甲無罪
(C) 甲故意飲酒自陷於無責任能力狀態，且於此狀態下縱火，應屬故意自招的原因自由行為
(D) 甲自陷無責任能力狀態時，雖無法操控犯罪的因果歷程，其縱火客體與清醒時想侵害的客體不一致，非屬因果歷程重大偏離

答案：(B)

第5題（原第5題）

下列何種行為，甲依我國刑法得減輕其刑？

(A) 甲於20歲時，因病喪失語能聽能後犯竊盜罪
(B) 甲為90歲，但為身心健全的人瑞，仍犯公然侮辱罪
(C) 甲自17歲開始，持有槍械兩年
(D) 甲雖已成年，但因飲酒自陷酩酊而傷人

答案：(B)

第6題（原第6題）

有關不能未遂之敘述，下列何者正確？

(A) 現行刑法關於不能未遂之處罰，僅係制裁行為人表露其主觀心態對法律之敵對性
(B) 刑法第26條所謂「不罰」，係指構成犯罪但減輕或免除其刑
(C) 甲開槍射殺仇人乙，於開槍後，始發現槍內無子彈，甲的行為不構成不能未遂
(D) 甲在捷運上抽菸，並誤以為自己的行為係刑法所禁止，甲的行為構成不能未遂

答案：(C)

第7題（原第7題）

甲計畫毒殺 A，預計持用一倍劑量之 P 毒藥在 A 之午餐中下毒。未料於犯罪當日因為不小心，甲未取用正確劑量，只拿了一半劑量之P毒藥（該劑量不足以致死）投入。豈知同日另有乙也計畫殺A，同樣計畫在 A 之午餐中放入一倍劑量之 P 毒藥毒殺 A，而乙同樣也因不小心，只取用了三分之二劑量之P毒藥。A吃下午餐後，不久即毒發死亡。甲成立何罪？

(A) 殺人罪之障礙未遂犯
(B) 殺人既遂罪
(C) 傷害致死罪
(D) 殺人罪之不能未遂，不罰

答案：(A)

第8題（原第8題）

甲企圖殺住院中的 A，潛入醫院護理站偷偷將 A 服用的藥掉包成毒藥，值班護士乙在交付藥品給 A 服用時，未依醫院給藥規定比對藥物是否正確，以致於未發覺此事，乙遂在不知情之下將毒藥交給A 服用，A隨即毒發身亡。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙成立故意殺人罪之共同正犯
(B) 甲成立殺人罪之間接正犯，乙成立殺人罪之幫助犯
(C) 甲成立殺人罪之間接正犯，乙成立過失致死罪
(D) 甲成立殺人罪之間接正犯，乙無罪

答案：(C)

第9題（原第9題）

甲、乙、丙三人受丁之請託，以每人30萬元為代價計畫殺害A，三人分工如下：甲先設法盜取A家鑰匙，乙則買得槍枝一把，甲、乙、丙當日共同侵入A家，再由丙開槍殺害A。犯案當日，三人侵入 A家之前，突然發現A與數位友人一同離家出門，甲、乙決定放棄殺人，而丙不願意，但當日亦無法再繼續犯行，甲、乙並要求丙交還鑰匙與槍枝，丙應允而返還。三日後，丙自行持刀侵入 A 家殺害 A。有關本案刑事責任之敘述，何者錯誤？

(A) 甲、乙決定放棄殺人，並要求丙交還鑰匙與槍枝，成立殺人罪之中止未遂
(B) 乙取回槍枝，故丙三日後之殺人行為與乙無關
(C) 丙出於殺人而侵入住居，構成侵入住居罪與殺人既遂罪，想像競合從重罪殺人既遂處斷
(D) 丁僅負正犯丙殺人既遂罪之教唆犯

答案：(A)

第10題（原第10題）

有關「不罰後行為」的敘述，下列何者錯誤？

(A) 竊盜行為人將贓物予以毀損為適例
(B) 收受他人的贓物之後，再將贓物賣給別人為適例
(C) 前罪已充分評價被害法益，所以後行為無需再罰

(D) 前後二罪的行為主體必須相同

答案：(B)

第11題（原第11題）

甲為社會役替代役男，輸入其友人乙所持有之個人公務帳號與密碼，查詢丙之財稅資料。甲第一次因身分證字號錯誤未查到資料，重新確定字號後，才查到資料，並交給徵信業者丁。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲第二次行為，成立刑法第318條之1無故洩漏秘密罪
(B) 甲第二次行為，成立刑法第132條洩漏國防以外秘密罪
(C) 甲第一次行為，成立刑法第359條無故取得電磁紀錄罪之未遂犯
(D) 甲前後兩次進入電腦系統行為，為接續犯型態，僅成立一罪

答案：(C)

第12題（原第12題）

關於我國刑法中的緩刑規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 法院宣告緩刑時得在斟酌情形後，同時命被告接受精神治療
(B) 甲在緩刑期間內犯強盜罪而受5年有期徒刑宣告確定，法院應對甲為撤銷緩刑之宣告
(C) 緩刑之效力不及於保安處分
(D) 甲無任何犯罪經歷，因犯罪而受2年6月有期徒刑之宣告，法院可對甲宣告緩刑

答案：(D)

第13題（原第13題）

有關保安處分的敘述，下列何者錯誤？

(A) 強制工作之規範受罪刑法定主義拘束
(B) 可以對不成立犯罪之未滿14歲之人，施以感化教育
(C) 保護管束為拘束人身自由之保安處分
(D) 保安處分以預防再犯為目的

答案：(C)

第14題（原第14題）

建商甲與市長乙約定，甲打折售屋給乙，待乙辦妥貸款後，乙指示工務局承辦公務員丙違法發使用執照給甲。丙明知違法，仍遵守此命令。下列敘述何者錯誤？

(A) 丙成立圖利罪
(B) 乙成立收賄罪
(C) 甲成立行賄罪
(D) 甲成立收賄罪之教唆犯

答案：(D)

第15題（原第15題）

甲經商失敗負債累累，其所住之百年祖厝遭查封拍賣，於法官乙到場執行強制點交之際，甲與自動到場聲援的親友 20 人在場抗爭，眾人對乙及協助執行之警察潑廚餘，親友丙在甲的示意下搬運廚餘桶給眾人。點交完畢後，債權人丁將查封之封條撕毀。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲為刑法第136條聚眾妨害公務罪之首謀
(B) 甲、丙成立刑法第135條妨害公務的共同正犯
(C) 丙為刑法第136條聚眾妨害公務的在場助勢者
(D) 丁成立刑法第139條妨害封印罪

答案：(B)

第16題（原第16題）

里長候選人甲贈與里民乙價值新臺幣2千元之電風扇一台，並要求乙投票給甲，下列敘述何者正確？

(A) 乙收受甲的電風扇，雖口頭上答應甲的要求，但不打算真的將票投給甲，乙仍成立刑法第143條投票受賄罪
(B) 甲贈與乙電風扇而非金錢，故甲不成立刑法第144條投票行賄罪
(C) 甲、乙成立刑法第143條罪之共同正犯
(D) 乙收受電風扇之後覺得不妥，又將電風扇退回給甲，乙因此不成立刑法第143條之罪

答案：(A)

第17題（原第17題）

甲持有可發射金屬具殺傷力之土造長槍一把被警察查獲，為脫免罪責，與乙深夜共同拜訪具原住民身分之友人丙，甲乙共同遊說丙，因原住民持有自製獵槍無刑責，甲願意以 10 萬元之對價，要求丙出面佯稱該土造長槍為其所有，丙應允之。於該案審判時，審判長諭知刑事訴訟法第180條、第181條拒絕證言規定後，丙以證人身分供前具結，表示該土造長槍為其所有。依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲成立教唆偽證罪
(B) 甲、乙成立共同教唆頂替罪
(C) 丙頂替並於具結後為虛偽陳述，係一行為觸犯二罪名，想像競合，應從偽證罪處斷
(D) 若審判長未對丙諭知拒絕證言之規定，其所為之具結無效，即使有虛偽陳述，仍不成立偽證罪

答案：(B)

第18題（原第18題）

甲教唆乙侵占乙公司之財物，在知悉乙收到檢察署傳票後，甲立即指導乙燒燬其所侵占之財物，丙知悉乙犯侵占罪並有意將乙藏匿，甲乃委託丙以漁船載送乙離開臺灣。下列敘述何者錯誤？

(A) 丙成立使犯人隱避罪
(B) 乙不成立湮滅刑事證據罪
(C) 甲不成立使犯人隱避罪之教唆犯
(D) 甲成立湮滅刑事證據罪之教唆犯

答案：(D)

第19題（原第19題）

關於刑法第168條偽證罪，下列敘述何者正確？

(A) 確有犯案之被告甲在偵查時虛偽陳述自己並未犯罪，甲成立刑法第168條偽證罪
(B) 證人甲在法院作證時為虛偽證言，但未經法官告知其有拒絕證言權即為具結，依實務見解，甲不成立刑法第168條之罪
(C) 刑法第168條之罪為結果犯，以判決結果確因偽證而受影響為必要
(D) 證人甲偽證時並未具結，如涉及於案情有重要關係之事項，甲仍構成刑法第168條之罪

答案：(B)

第20題（原第20題）

關於誣告罪，下列敘述何者正確？

(A) 甲至警局謊稱自己遭到性侵，由於並未指定犯人，甲不成立任何犯罪
(B) 甲誣告12歲之乙竊盜，由於乙尚無責任能力，因此甲不構成刑法第169條第1項誣告罪
(C) 刑法第169條第1項之罪之成立，以受誣告之人確因誣告受刑罰或懲戒處分為必要
(D) 甲至地方檢察署一併誣告乙、丙、丁犯詐欺罪，依實務見解，甲僅成立一個誣告罪

答案：(D)

第21題（原第21題）

甲與友人聚餐，席間相互敬酒數巡，聚餐結束後甲決定自行開小客車回家，甲自信「酒氣已經退散」，故仍開車上路，經過某十字路口時，因精神狀態不佳而撞上前車，造成前車車主乙受輕傷，甲發現闖禍，仍停留現場待警察處理，事後警察對甲酒測，發現甲呼氣酒精濃度應為每公升0.3毫克。有關本案甲刑事責任之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 刑法第185條之3第1項規定之呼氣酒精濃度值為客觀處罰條件
(B) 甲不構成刑法第185條之3第2項結果加重犯
(C) 甲主觀上自信酒氣已經退散，此種自信尚不足以阻卻不能安全駕駛罪之主觀故意
(D) 甲構成刑法第185條之3第1項及過失致傷罪，二者為想像競合而從一重處斷

答案：(A)

第22題（原第22題）

依我國刑法第 201 條第 1 項之規定，「意圖供行使之用，而偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者」，為偽造、變造有價證券行為。下列何者構成本罪？

(A) 變造執票人手中自己為發票人之支票上的發票日期
(B) 變造銀行定期存款單上所載之金額
(C) 偽造與某銀行所發行之外形相似空白支票
(D) 偽造記載期限內將原物贖回之權利的當票

答案：(A)

第23題（原第23題）

甲盜刷乙的信用卡購買皮包，甲在簽帳單上偽造乙的簽名，老闆丙沒有核對該簽名是否與卡片後面的簽名相符。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲成立刑法第339條詐欺罪
(B) 甲成立刑法第201條之1偽造信用卡罪
(C) 甲成立刑法第219條行使偽造署押罪
(D) 甲成立刑法第201條偽造有價證券罪

答案：(A)

第24題（原第24題）

甲得知 A 為非法居留之外勞，甲告知 A 如不與其為性交行為，將告發其非法居留情事，A 於是與甲為性交行為，孰料兩人日後竟發展為同居關係。甲之行為如何論罪？

(A) 強制性交罪
(B) 乘機性交罪
(C) 權勢性交罪
(D) 無罪

答案：(B)

第25題（原第25題）

下列各案例中，若被誘人均有家庭或監督權人時，何者應論以刑法第241條之略誘罪？

(A) 甲以恐嚇將殺害全家的方式，迫使已婚並且已成年之乙脫離家庭
(B) 甲透過交友軟體，以甜言蜜語使15歲的乙陷入情網，並誘使其脫離家庭與甲同居
(C) 甲於海外經營應召店，意圖營利而以詐術使已成年的乙離家賣淫
(D) 甲與20歲的乙交往遭乙父丙反對，甲對丙施強暴，乙女得以趁機脫離家庭

答案：(A)

第26題（原第26題）

甲為補習班教師，該班有 15 歲之學生乙女，甲某日趁乙在領取講義時，假裝不小心而以手肘觸碰乙之胸部；二個星期之後，因乙父來不及接乙回家，甲遂自告奮勇送乙回家，未料甲竟載乙至山上墓園，甲要求乙必須以手摩擦甲之生殖器，乙因深夜在墓園非常恐懼，只好答應甲之要求。有關甲刑事責任之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲以手肘觸碰乙之胸部，成立刑法第224條強制猥褻罪
(B) 甲以手肘觸碰乙之胸部，不成立刑法第225條第2項之乘機猥褻罪
(C) 甲要求乙摩擦其生殖器之行為，不成立刑法第221條之強制性交罪
(D) 甲要求乙摩擦其生殖器之行為，不成立刑法第228條權勢性交罪

答案：(A)

第27題（原第27題）

有關刑法第266條賭博罪的敘述，下列何者錯誤？

(A) 在地下賭場與電玩機台對賭，贏得鉅額金錢，因非與人對賭，不成立本罪
(B) 在自家騎樓前賭博，成立本罪
(C) 賭博罪為對向犯，對賭的二人不能成立刑法第28條共同正犯
(D) 同時同地的數次賭博，成立一罪

答案：(A)

第28題（原第28題）

甲在乙所獨居的小木屋放火，欲藉此殺害乙。放火時，甲不知乙正好在外地出差，屋內其實空無一人。約 20 分鐘後，消防隊獲報後前往救火，消防員丙身著齊全的消防裝備進入火場，但還是被突然坍塌的梁柱壓死。乙的友人丁聽聞乙宅失火，以為乙仍在屋內，便奮不顧身衝進火場救乙。丁進入火場，雖然自知屋內已經充滿濃煙，但僅使用一般棉質口罩罩住口鼻。丁因吸入過多濃煙而死亡。關於甲之行為的犯罪評價，下列敘述何者正確？

(A) 針對丙衝入火場後，被梁柱壓死，為「打擊失誤」
(B) 針對丁衝入火場，被濃煙嗆死，為「等價客體錯誤」
(C) 丁使用一般棉質口罩進入火場，因吸入過多濃煙而死亡，係屬結果無法避免之情形，甲可據此排除死亡結果之客觀歸責
(D) 丙衝入火場後，不是因為火勢致死，而是遭坍塌的梁柱壓死，此屬於重大之因果偏離，甲可據此排除死亡結果之客觀歸責

答案：(C)

第29題（原第29題）

甲自外返家，看見有一爛醉如泥的流浪老漢乙，氣若游絲，躺臥在自己家門口。甲擔心乙如果死在自己家門前，實在大觸霉頭，於是將乙拖移至派出所門口。甲之行為應如何論罪？

(A) 無義務遺棄罪
(B) 有義務遺棄罪
(C) 無罪
(D) 殺人未遂罪

答案：(B)

第30題（原第30題）

A女發生外遇，最近行蹤常常交代不清，行為異常，其先生甲已起心懷疑一陣子。後來甲為了掌握A 女行蹤，在A女的座車上安裝GPS。依實務見解，甲之行為應如何論罪？

(A) 甲符合無故竊聽之構成要件行為
(B) 甲符合無故竊錄之構成要件行為
(C) 甲符合意圖散布而無故竊錄之構成要件行為
(D) 無罪

答案：(C)

第31題（原第31題）

甲潛入他人屋內竊得財物若干，發現女主人 A 正在洗澡，透過門縫偷窺 A 沐浴。A 驚覺有人隨即大聲喊叫，男屋主B驚醒後發現甲在屋內，對甲大聲喝斥，甲為脫免逮捕急忙將所竊得財物丟在地上，並握拳表示：「不可追來、否則對你不利」，B雖然不怕，但心想已無財物損失，不想與甲糾纏，乃放任甲離去。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲進入他人住宅竊盜之行為，應構成加重竊盜罪
(B) 甲雖已將所竊得財物丟在地上後逃逸，但依實務見解仍屬竊盜既遂
(C) 甲為脫免逮捕而當場對B施脅迫，構成刑法第329條之準強盜罪
(D) 甲偷窺A沐浴，不成立刑法第315條之1第1款的無故窺視罪

答案：(B)

第32題（原第32題）

甲計畫在某百貨公司竊取一疊禮券（市價新臺幣 5 萬元），贈送給父親乙作為祝壽禮。把禮券作為禮物送給乙乃是甲內在心理所欲實現的目的，而甲事後確實也順利竊得禮券。關於竊盜罪之不法所有意圖的解釋，下列敘述何者正確？

(A) 甲欲贈送禮券給乙時，即具有不法所有意圖
(B) 甲竊取禮券時，具有不法所有意圖
(C) 甲贈送禮券給乙時，始具有不法所有意圖
(D) 甲計畫竊取禮券之時，即有不法所有意圖

答案：(C)

第33題（原第33題）

下列敘述甲之行為，何者不符合刑法強盜罪之構成要件行為？

(A) 甲使用仿真假槍指著A，問A要錢還是要命，A因此交出錢包給甲
(B) 甲持刀至早餐店，命店員A將店內現金交出，A則出拳將甲制伏
(C) 甲加班後回家行經公園，發現已被他人用繩索綑綁並毆打至奄奄一息的 A，甲即取走 A 所戴金錶一只
(D) 甲猛力毆打A之子B，要求A交出所有身上財物，A遂將自己所持有的全部現金交給甲

答案：(C)

第34題（原第34題）

下列敘述何者不是刑法上的侵占行為？

(A) 藝廊之負責人甲將收藏家委託並約定僅供其藝廊展出的古董花瓶私自出售他人
(B) 公司會計人員甲將應存於銀行的公司現金加以花用，事後因害怕東窗事發，又將所花用之現金存回公司帳戶
(C) 政府機關之約僱司機甲將負責管理與保養之公務用車輛，於5月1日勞動節時，載家人去旅遊
(D) 律師將被告委託其交給法官的賄款新臺幣200萬元予以侵吞

答案：(D)

第35題（原第35題）

甲經營之公司面臨嚴重財務危機欲向乙借錢，但因怕乙拒絕借他錢周轉，乃騙乙表示其欲投資海外業務而向其借貸，且表示因該海外業務有高額利潤，故其可支付高達10分之月息（即月利率10%），乙貪圖獲取高額利息，因而借錢給甲，並預扣前三個月的利息。乙之行為應成立何罪？

(A) 詐欺取財罪
(B) 背信罪
(C) 重利罪
(D) 無罪

答案：(A)
